

계약학과 설치제한의 세부기준

1. 일반기준

- 가. 교육부장관은 산업체 등이나 산업교육기관의 위반행위를 적발한 경우 아래 세부기준에 의한 계약학과와 신규설치를 제한할 수 있다.
- 나. 설치의 제한은 위반행위를 적발한 해의 다음 학년도부터 적용한다.
- 다. 위반행위에 따른 계약학과 설치제한은 아래 기준에 의하되 위반행위가 다수일 경우 중복 적용하여 설치제한기간을 연장할 수 있다.
- 라. 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 각목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있도록 하되 최소 제한기준은 1학기(6개월)로 한다.
- ① 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - ② 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우
 - ③ 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 3년 이상 설치 또는 운영 기준을 모범적으로 준수해 온 사실이 인정된 경우
- 바. 2차 위반의 행정처분의 기준은 최근 3년간 개별기준의 어느 하나의 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분기준의 적용은 같은 위반행위에 대한 행정처분일과 그 처분 후에 다시 적발된 날을 기준으로 한다.

2. 산업교육기관 위반 시 개별기준

위반행위	행정처분기준	
	1차 위반시	2차 이상 위반 시
가. 법 제8조제1항을 위반하여 산업교육기관이 산업체 등의 요구 없이 계약학과를 설치하는 경우	산업교육기관 1학기 신규설치 제한	산업교육기관 1년간 신규설치 제한
나. 산업교육기관이 권역을 벗어나 타 권역의 산업체 등과 계약을 체결하는 경우	산업교육기관 1학기 신규설치 제한	산업교육기관 1년간 신규설치 제한
다. 산업교육기관이 산업체에서 요구하는 교육과정을 운영할 수 있는 교원이나 실습기자재 등의 보유 없이 새로운 계약학과를 신설하는 경우	산업교육기관 1학기 신규설치 제한	산업교육기관 1년간 신규설치 제한
라. 산업교육기관이 산업체와 계약에	산업교육기관	산업교육기관

의해 계약학과를 설치 후 산업체에서 계약 시 요구한 특별한 교육과정의 운영을 거부하는 경우 마. 산업교육기관이 영 제8조의3에 따른 계약학과 설치·폐지의 신고의무를 이행하지 않은 경우 바. 법 제8조제1항제2호에 따른 계약학과 설치 시 산업교육기관이 재직확인을 소홀히 하여 소속직원이 아닌 자가 입학하는 경우 사. 법 제8조제6항에 따라 대통령령으로 정하는 설치·운영 및 학생선발방법, 정원, 납부금 등에 관한 사항	1학기 신규설치 제한 산업교육기관 1학기 신규설치 제한 산업교육기관 1학기 신규설치 제한 1학기 신규설치 제한	1년간 신규설치 제한 산업교육기관 1년간 신규설치 제한 산업교육기관 1년 신규설치 제한 1년 신규설치 제한
--	---	---

3. 산업체 등 위반 시 개별기준

위반행위	행정처분기준	
	1차 위반시	2차 이상 위반 시
가. 산업체 등이 권역을 벗어나 타 권역의 산업교육기관과 계약을 체결하는 경우	산업체 등 1학기 신규설치 제한	산업체 등 1년간 신규설치 제한
나. 산업체 등이 계약으로 정한 경비를 부담하지 않는 경우	산업체 등 1년 신규설치 제한	산업체 등 2년 신규설치 제한
다. 법 제8조제1항제2호에 따른 계약학과 설치 시 산업체가 소속직원이 아닌 자를 입학시키는 경우	산업체 등 1년 신규설치 제한	산업체 등 2년 신규설치 제한